

จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ วรรคสอง บัญญัติว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย วรรคสาม บัญญัติว่า บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน มาตรา ๓๑ บัญญัติว่า บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมาย หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑๐๒ (๔) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก... วรรคสอง กำหนดว่า การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายใต้กรอบกำหนด ดังนี้ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ซึ่งแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้... (๑.๒) กรณีคัดเลือกตำแหน่งบริหารอื่นที่มีใช้ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด... (๒) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ดำเนินการโดยวิธีการสัมมนา วิธีวิธีประเมินหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกำหนดรายการดังต่อไปนี้ (ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน) (๑) วิสัยทัศน์และผลงาน (๗๐ คะแนน)... (๒) ความสามารถในการบริหาร (๓๐ คะแนน)... (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (๕๐ คะแนน)... (ข) คะแนนคุณสมบัติ (๕๐ คะแนน) (๑) เงินเดือน ๑๐ คะแนน (๒) อายุราชการ ๑๐ คะแนน (๓) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน ๑๐ คะแนน (๔) ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี ๑๐ คะแนน (๕) วุฒิการศึกษา ๕ คะแนน (๖) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี) ๕ คะแนน... (๕) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่องชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสาร



และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มสมัคร และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใด ตามความเหมาะสมด้วยก็ได้... (๗) ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น... (๑๓) ให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลำดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นเห็นได้ว่า ในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นั้น คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมีอำนาจที่จะกำหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้ ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนั้นเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งซึ่งจะกระทำได้เท่าที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจไว้ คณะกรรมการคัดเลือกจึงไม่อาจกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือก ในข้อ ๒ ดังนี้ ...๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย กรณีจึงเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศฉบับข้างต้นกำหนด ในการนี้ แม้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะมีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามก็ตาม แต่การใช้อำนาจข้างต้นต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจในการคัดเลือกนั้น และเพียงเท่าที่กฎหมาย



ดังกล่าวให้อำนาจไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจใช้อำนาจเกินกว่าที่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อำนาจไว้ได้ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์อันเป็นทักษะด้านความสามารถของบุคคลได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นสมควร แต่เกณฑ์ด้านคุณสมบัติของบุคคลต้องใช้อ้างอิง ๑๐๖ วรรคสอง (๗) ของประกาศฉบับข้างต้น มาประกอบการพิจารณาในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเท่านั้น เมื่อข้อกำหนดข้างต้นเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าสมัครรับคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๘) การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เฉพาะข้อ ๒.๗ ข้างต้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เฉพาะข้อ ๒.๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๔)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้องนำความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาย้ายโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายได้ และผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะมีความเห็นที่ต่างออกไป



จากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย จะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่า การมีดุลพินิจที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย นั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นประการสำคัญแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้าย ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๘๕ คะแนน ส่วนผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ ได้คะแนนรวม ๘๓ คะแนน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ย่อมต้องพิจารณาอนุมัติ ให้ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ตามคำขอเป็นลำดับแรก ซึ่งเมื่อพิจารณาผลคะแนนรวมของผู้ฟ้องคดีและผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนมากกว่า ๒ คะแนน โดยได้คะแนนมากกว่าใน ๓ ข้อ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านประสบการณ์ดำรงตำแหน่งด้านบริหารสถานศึกษา และด้านระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วนผู้ที่มีความเหมาะสม ลำดับที่ ๒ ได้คะแนนมากกว่าผู้ฟ้องคดี ๒ ข้อ คือ ด้านความรู้ความสามารถในการพัฒนา สถานศึกษา และด้านความเหมาะสมอื่น ๆ การที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หยิบยก เอาเฉพาะคะแนนด้านความเหมาะสมอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนน้อยกว่า มาประกอบการ พิจารณาเพื่อมีมติ โดยมีได้แสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นว่า เหตุใดจึงไม่พิจารณาน้ำหนัก คะแนนด้านอื่นที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนมากกว่ามาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านประสบการณ์ดำรงตำแหน่งด้านบริหารสถานศึกษา และด้านระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งผลคะแนนแต่ละด้าน ดังกล่าวเหล่านี้มีความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มากกว่าผลคะแนน ด้านความเหมาะสมอื่น ๆ แล้วพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับ การอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนดังกล่าว กรณีจึงฟังได้ว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ เป็นประการสำคัญ ด้วยเหตุนี้ คำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



ที่ให้ผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ส. ได้ยื่นคำร้องขอย้ายต่อศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อไปดำรงตำแหน่งว่างที่โรงเรียน บ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนดังกล่าว จำนวน ๖ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความเหมาะสมและเสนอผลการพิจารณาของผู้ขอย้ายต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน บ. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาเห็นว่า แม้ว่าตามผลการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้คะแนนประเมินอยู่ในลำดับที่ ๑ แต่เมื่อได้พิจารณาคูณลักษณะในด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว จะเห็นได้ว่าผลคะแนนด้านความเหมาะสมของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับไม่มากเท่าที่ควร คือ ได้เพียง ๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในขณะที่ผู้ได้รับการประเมินศักยภาพที่ได้ลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๔ ได้คะแนนความเหมาะสมจำนวน ๙ คะแนน นอกจากนี้ยังปรากฏข้อมูลว่ามีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูโดยไม่มีอำนาจ ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประกอบกับมีกรณีถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการย้ายตามคำร้อง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ที่ ๓๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ย้ายนาย ญ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้อง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา นั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้องนำความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจมีความเห็นต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายได้ และผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณา ให้ย้ายเสมอไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะมีความเห็นที่ต่างออกไป จากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย จะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าการมีดุลพินิจ ที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการเป็นประการสำคัญแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เมื่อพิจารณาผลการให้คะแนนของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้คะแนนรวม ๘๕ คะแนน ส่วนนาย ญ. ผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ ได้คะแนนรวม ๘๓ คะแนน ผู้ฟ้องคดีจึงมีความเหมาะสมที่จะได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน บ. ตามหลักเกณฑ์ การย้าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ตามคำขอเป็นลำดับแรก เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีความเห็นต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาผลคะแนนรวม ของผู้ฟ้องคดีและผู้ที่มีความเหมาะสมลำดับที่ ๒ แล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนมากกว่า ๒ คะแนน โดยได้คะแนนมากกว่าใน ๓ ข้อ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านประสบการณ์ ดำรงตำแหน่งด้านบริหารสถานศึกษา และด้านระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วนนาย ญ. ได้คะแนนมากกว่าผู้ฟ้องคดี ๒ ข้อ คือ ด้านความรู้ความสามารถในการพัฒนา สถานศึกษา และด้านความเหมาะสมอื่น ๆ ซึ่งจากผลคะแนนดังกล่าวเห็นได้ว่า มีทั้งกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนมากกว่านาย ญ. และกรณีที่นาย ญ. ได้คะแนนมากกว่าผู้ฟ้องคดี การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยิบยกเอาเฉพาะคะแนนด้านความเหมาะสมอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน น้อยกว่านาย ญ. มาประกอบการพิจารณาเพื่อมีมติ โดยมีได้แสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นว่า เหตุใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่พิจารณาน้ำหนักคะแนนด้านอื่นที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนมากกว่า มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คะแนนด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านประสบการณ์ ดำรงตำแหน่งด้านบริหารสถานศึกษา และด้านระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งผลคะแนนแต่ละด้านดังกล่าวเหล่านี้มีความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนกับการย้าย



ผู้บริหารสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มากกว่าผลคะแนนด้านความเหมาะสมอื่น ๆ อีกทั้ง เมื่อพิจารณารายละเอียดหัวข้อการประเมิน ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ แล้ว เห็นได้ว่า หัวข้อ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ประกอบการพิจารณาและมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการย้าย ไม่ปรากฏ การจำแนกรายละเอียดกรอบการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมินดังเช่นหัวข้ออื่นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาผลคะแนนรวมที่ผู้ฟ้องคดีได้มากกว่านาย ญ. แต่กลับหยิบยก เอาแต่เพียงคะแนนด้านความเหมาะสมอื่น ๆ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับ การอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และไม่ได้ คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นประการสำคัญ

สำหรับเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความเหมาะสม เนื่องจาก มีกรณีถูกกล่าวหาเรื่องการสับเปลี่ยนย้ายข้าราชการครูโดยไม่มีอำนาจ และกรณีเลิกจ้าง โดยไม่เป็นธรรม นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขอคำปรึกษาและได้รับคำแนะนำ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว โดยการย้ายดังกล่าวดำเนินการผ่านขั้นตอนความเห็นชอบในการประชุม ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกระทั่งมีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยน ส่วนกรณีเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และจ่ายค่าจ้างไม่ครบ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า โรงเรียน ส. ที่ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้อำนวยการได้ดำเนินการโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแล้ว และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และกรณีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่จริงและไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและชัดเจน ตามข้อ ๑๒ ของหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาพิจารณา เพื่อไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน บ. จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ที่ ๓๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้นาย ญ. ย้ายไป ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑



พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้นาย ญ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง แต่ทั้งนี้มิมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า การเพิกถอนคำสั่งตามคำพิพากษานั้นไม่กระทบถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับต่อมาภายหลังจากที่มีคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๙๕/๒๕๖๓)

๓.๒ การสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค ย่อมอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ ออกคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของตน ผู้ที่ถูกผู้ได้บังคับบัญชา ร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และผู้ร้องเรียนได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอาญา ฐานกระทำอาชญากรรมกับผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชา ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นการชั่วคราวในระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีการร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการคนดังกล่าวได้ ซึ่งการให้ข้าราชการคนดังกล่าวไปปฏิบัติราชการที่อื่นในช่วงเวลาของการสืบสวนสอบสวนย่อมมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากกว่า อีกทั้งยังเพื่อป้องกันปัญหาความน่าเชื่อถือในการบริหารงานของข้าราชการคนดังกล่าวต่อผู้ได้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่ง อันเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และแม้ในขณะที่ออกคำสั่งนั้นจะยังมีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการคนดังกล่าวก็ตาม กรณีก็ไม่ตัดอำนาจในทางบริหารราชการตามกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ทั่วไปของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะออกคำสั่งเช่นนั้น ซึ่งในการใช้อำนาจเช่นนี้ข้าราชการคนดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่เช่นเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีแพทย์หญิงประจำโรงพยาบาล น. ได้มีหนังสือร้องเรียนว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล น. ได้แอบซุกซ่อนกล้องถ่ายภาพไว้ใต้โต๊ะทำงานเพื่อรับภาพเคลื่อนไหว ทำให้



ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร น. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งจังหวัด ชัยภูมิ ที่ ๒๘๓๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่วันที่มิคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ต่อมา ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฏว่ามีมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล น. และมีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๕๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษาและช่วยนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่วันที่มิคำสั่ง เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้มิคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการ ที่โรงพยาบาล น. หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล น. แต่ไม่ได้รับแจ้งผล การพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจังหวัด ชัยภูมิที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล น. หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล น. และให้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) ชดใช้ค่าเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ถูกผู้ใต้บังคับบัญชา ร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และผู้ร้องเรียนได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ในความผิดอาญาฐานกระทำอนาจารกับผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล น. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในโรงพยาบาลดังกล่าว หากให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดา ข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี



ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเหตุผลในการออกคำสั่งดังกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ร้องเรียนผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในโรงพยาบาล น. และได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีด้วย การให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่อื่นในช่วงเวลาของการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวย่อมมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากกว่า อีกทั้งยังเพื่อป้องกันปัญหาความน่าเชื่อถือในการบริหารงานของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ แม้ในขณะที่ยังออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ตัดอำนาจในทางบริหารราชการตามกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเป็นการชั่วคราวในระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีการร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดียังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังกล่าวอยู่เช่นเดิม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ ข้อ ๒ (๗) และข้อ ๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวัด ที่เป็นการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๒/๒๕๖๓)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อปรากฏว่าเป็นการยื่นคำขอภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไปแล้วเกิน ๓ ปี การที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่



การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และมีใช่เป็นการ ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา โดยให้มีตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ แล้ว

อย่างไรก็ตาม การจะพิจารณารับผู้ฟ้องคดีซึ่งลาออกจากราชการเพื่อไปสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กลับเข้ารับราชการหรือไม่ นั้น เป็นดุลพินิจของ ก.ค.ศ. โดยมีการรอบการใช้ดุลพินิจให้คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและ ประโยชน์ของทางราชการ และต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการหรือไม่ ทั้งยังต้อง พิจารณากรอบอัตรากำลังของหน่วยงานทางการศึกษาที่จะบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้า รับราชการประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่ง และวิทยฐานะ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการเมือง ซึ่งน่าจะมีเหตุผลความจำเป็นและทางราชการจะได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย จึงมีมติไม่อนุมัติให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ได้มีหนังสือถึง เลขาธิการ ก.ค.ศ. สรุปความได้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ไม่มีเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นอย่างมากและไม่ประสงค์จะบรรจุ ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามที่เคยเสนอ โดยตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะกลับ เข้าดำรงตำแหน่งได้แต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ส่วนอัตรารว่าง ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีจำนวน ๑ อัตรา แต่อยู่ระหว่างการแจ้งผู้อำนวยการ สถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะย้าย รวมทั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ มีบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชั้นบัญชีรอการแต่งตั้งจำนวน

๑๘๘ ราย เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ขอกลับเข้ารับราชการทันที และยังได้ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกหลายครั้ง กรณีจึงฟังได้ว่า การที่ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะข้างต้น โดยไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นกรณีที่ ก.ค.ศ. ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการอยู่ภายในกรอบอำนาจตามกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เพื่อลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเรื่อยมาอีก ๓ ครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งเดิมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้พิจารณามีมติเห็นควรให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไปแล้วเกิน ๓ ปี จึงให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุญาติให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเนื่องจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไปแล้วเกิน ๓ ปี ระหว่างอยู่นอกราชการได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้ง แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง แสดงว่ามีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการเมืองและการเลือกตั้งค่อนข้างมาก น่าจะมีเหตุผลความจำเป็นและทางราชการจะได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุญาติ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ไม่มีเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นอย่างมาก และไม่ประสงค์จะบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ประกอบกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา



ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้ง จำนวน ๑๘๘ ราย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีระยะเวลาที่เกินกว่า ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการแล้ว กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ที่กำหนดว่า ต้องเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่หน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งรับคำขอสมัครขอกลับเข้ารับราชการ ซึ่งในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวกำหนดให้กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอเรื่องของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้วและมีใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้ผู้นั้นมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ แล้ว อย่างไรก็ตาม การจะพิจารณารับผู้ฟ้องคดีซึ่งลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กลับเข้ารับราชการหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีกรอบการใช้ดุลพินิจให้คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการ และต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการหรือไม่ ทั้งยังต้องพิจารณากรอบอัตรากำลังของหน่วยงานทางการศึกษาที่จะบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการประกอบด้วย



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นและสรุปความเห็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามุขมนตรี เขต ๒ ที่ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับหากบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการและวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไปแล้วเกิน ๓ ปี และระหว่างอยู่นอกราชการได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้ง แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการเมือง ซึ่งน่าจะมีเหตุผลความจำเป็นและทางราชการจะได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามความเห็นของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประกอบกับผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุขมนตรี เขต ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงเลขาธิการ ก.ค.ศ. สรุปความได้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุขมนตรี เขต ๒ ไม่มีเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นอย่างมากและไม่ประสงค์จะบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามที่เคยเสนอ โดยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้แต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวแล้ว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุขมนตรี เขต ๒ มีอัตราว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน ๑ อัตรา แต่อยู่ระหว่างการแจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะย้าย รวมทั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามุขมนตรี เขต ๒ มีบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งจำนวน ๑๘๘ ราย อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ขอกลับเข้ารับราชการทันที และยังได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกหลายครั้ง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการอยู่ภายในกรอบอำนาจตามกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๓/๒๕๖๓)



๕. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน

๕.๑ กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และความสามารถจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสองคณะ คณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเทศบาล ทำหน้าที่ในการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม อีกคณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ทำหน้าที่ในการนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลมาพิจารณาเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล โดยให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว โดยในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสียก่อน ตามข้อ ๒๒๔ ซึ่งในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดังกล่าว ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามข้อ ๓๓๕ วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อ ๒๔๒ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน้าที่ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นของคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งซึ่งเทศบาลได้แต่งตั้งขึ้น และให้นายกเทศมนตรีมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามมติของคณะกรรมการนั้น กรณีจึงเห็นได้ว่า ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนสามารถใช้ดุลพินิจโดยมีความเห็นแตกต่างไปจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองได้

เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้น ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้ฟ้องคดี

ทั้งสองยังมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลายประการ คณะที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินให้จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นการให้คะแนนที่สูงเกินไป ซึ่งเป็นกรณีที่คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ได้ใช้ดุลพินิจในการทบทวนผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสม โดยได้แสดงเหตุผลประกอบการให้ความเห็นดังกล่าวโดยชอบตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ด้วยเหตุนี้ การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมติของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พร้อมแสดงเหตุผลในการพิจารณากรณีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นว่า เนื่องจากการให้คะแนนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและปริมาณงาน เห็นควรให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๓๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในระดับดีเด่น ควรให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และปลัดเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ต่อมา ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองผลการประเมินของพนักงานเทศบาลมีมติเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยเห็นว่าควรให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และต่อมานายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าเทศบาลตำบลลำใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้ถูกต้อง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ แล้วเห็นว่า ในขั้นตอนของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสองคณะ คณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเทศบาล ทำหน้าที่ในการพิจารณาการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม อีกคณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ทำหน้าที่ในการนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลมาพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล โดยให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว โดยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสียก่อนตามข้อ ๒๒๔ ซึ่งในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดังกล่าวให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ ๓๓๕ วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อ ๒๔๒ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน้าที่ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลเป็นของคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งซึ่งเทศบาลได้แต่งตั้งขึ้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติของคณะกรรมการนั้น กรณีจึงเห็นได้ว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนสามารถใช้ดุลพินิจโดยมีความเห็นแตกต่างไปจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่ประชุมได้มีมติเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ซึ่งกรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นโดยสรุปว่า ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพียง ๒ เดือน อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับเหตุขัดข้องที่ไม่อาจจัดทำงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จทันเวลาได้ และบกพร่องเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคม ส่วนกรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน



ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นโดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ บกพร่องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ กรณีทำใบฎีกาเบิกเงินสูญหาย ซึ่งต่อมาในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อทบทวนมติของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ดังกล่าวอีกครั้ง ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับเหตุผลในการประเมินของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น โดยอาศัยเหตุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่นนั้นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หรือผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติงานบกพร่องตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างไร จึงต้องรับฟังว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่างยอมรับข้อเท็จจริงว่าตนมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานอันเป็นเหตุผลที่ทำให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น จริง และเมื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเพื่อให้การประเมินเกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม ซึ่งผลปรากฏว่าในการประชุมของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ที่ประชุมต่างมีมติเสียงข้างมากให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลายประการ คณะที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินให้จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นการให้คะแนนที่สูงเกินไป ซึ่งเป็นกรณีที่คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ได้ใช้ดุลพินิจในการทบทวนผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสม โดยได้แสดงเหตุผลประกอบการให้ความเห็นดังกล่าวโดยชอบตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และการที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลลำใหม่ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พร้อมแสดงเหตุผลในการพิจารณากรณีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นว่า เนื่องจากการให้คะแนนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและปริมาณงาน เห็นควรให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๓๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ แล้วเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๕๒/๒๕๖๓)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

โดยที่ข้อ ๑๙๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดว่า การเลื่อนพนักงานส่วนตำบลที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นได้เป็นต้นไป เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขอเลื่อนระดับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยเพียงว่ากล่าวตักเตือนเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ และนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัวเสนอขอให้มีการเลื่อนระดับผู้ฟ้องคดีจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ นับแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนมกลับนำเรื่องการลงโทษทางวินัยเพิ่มเติม ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพงยังไม่ได้ทราบมติและยังไม่ได้ออกคำสั่งมาใช้เป็นข้อเท็จจริงที่สั่งไม่เลื่อนระดับแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ประกอบกับข้อ ๑๙๗ ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเลื่อนระดับจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มโทษตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง ที่ ๑๖๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ การที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลฯ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไม่พิจารณาเรื่องการเลื่อนระดับให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้เสนอเรื่องขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) อันเป็นตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดขึ้นใหม่



ในขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว (สังกัดเดิม) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และมีพฤติกรรมกระทำความผิดต่อผู้บังคับบัญชา ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๗) ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๖ และวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามัวมีคำสั่งเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) และจัดส่งผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น อำเภอเมืองนครพนมได้มีหนังสือเสนอให้จังหวัดนครพนมพิจารณาย้ายผู้ฟ้องคดี เนื่องจากสาเหตุขัดแย้งกับผู้บริหาร คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้เสนอให้ลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัวเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงได้มีคำสั่งให้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีแทน แต่อำเภอเมืองนครพนมไม่เห็นด้วยและได้มีหนังสือเสนอขอให้จังหวัดนครพนมพิจารณาสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี เป็นให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน หลังจากนั้น ก็ไม่มีการเสนอเรื่องการขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ส่งแบบประเมินดังกล่าวเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เสนอเรื่องข้างต้นบรรจุเข้าวาระการประชุม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องทุกข์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขความคับข้องใจที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอเรื่องการพิจารณาดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีและการเลื่อนระดับผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเห็นชอบให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน ส่วนการเลื่อนระดับผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้นสิทธิในการขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับของผู้ฟ้องคดีก็จะได้รับคืนมาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ทั้งนี้ ตามแนวทางการสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๗๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีมติไม่พิจารณาการเลื่อนระดับผู้ฟ้องคดีให้เป็นระดับ ๖ จนกว่าจะได้สิทธิคืนมา ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง (สังกัดใหม่) ได้มีคำสั่งให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนระดับตั้งแต่วันที่ ๒

